PROYECTO DE LEY

Ley de defensa de la competencia y del consumidor: autonomía de la Autoridad de la Competencia, conciliación previa nacional y préstamo responsable

Reforma la Ley 27.442 (presupuesto propio con tasas y multas, concurso y acuerdo del Senado con mandatos escalonados, publicidad de decisiones y prioridades) y la Ley 24.240 (daño punitivo efectivo y préstamo responsable también para billeteras y prestamistas no bancarios), y restituye por ley una conciliación previa nacional, gratuita y digital, obligatoria para el proveedor y con resolución en 60 días. Ejecuta también «Autoridad Nacional de la Competencia: autonomía reforzada» y «Restitución del servicio nacional de conciliación previa de consumo».

Propuesta 33: Castigo a los carteles y más poder al consumidor · Propuesta 30: Crédito a largo plazo para pymes
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. Si se decide crear por esta ley la tasa de notificación de concentraciones (ver notas), Cámara de Diputados.

FUNDAMENTOS

Un mercado que funciona necesita reglas que impidan acuerdos entre competidores y abusos de posición dominante, y consumidores que puedan reclamar con rapidez. La Autoridad Nacional de la Competencia creada por la Ley N° 27.442 se constituyó recién en 2025, y sus integrantes obtuvieron el acuerdo del Senado en 2026. Este proyecto completa su independencia: le da presupuesto propio, financiado en parte con las tasas de notificación de concentraciones y con las multas, escalona los mandatos de sus integrantes, ordena publicar todas sus decisiones y fija prioridades en los mercados que más pesan en el gasto de los hogares. En consumo, el Decreto N° 55/2025 disolvió el servicio nacional de conciliación previa y derogó los artículos 1° a 40 de la Ley N° 26.993. El proyecto restituye por ley una conciliación nacional gratuita y digital, obligatoria para el proveedor, sin abogado en los reclamos de bajo monto y con un plazo máximo de sesenta días, financiada con las multas y con publicación de los reclamos por empresa. Por último, hace efectivo el daño punitivo del artículo 52 bis de la Ley N° 24.240, con criterios de procedencia y graduación, y establece estándares de préstamo responsable en el crédito para consumo, aplicables también a las billeteras digitales y a los prestamistas no bancarios.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto reforzar la autonomía y el financiamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia creada por la Ley N° 27.442; restituir una instancia nacional de conciliación previa en las relaciones de consumo, gratuita y digital; hacer efectivo el daño punitivo; y establecer estándares de préstamo responsable en el crédito para consumo, incluido el otorgado por proveedores no financieros y por medio de billeteras o cuentas digitales.

Capítulo II – Autoridad Nacional de la Competencia (Ley N° 27.442)

ARTÍCULO 2°.- Presupuesto propio y recursos. Sustitúyese el artículo 33 de la Ley N° 27.442 por el siguiente:

«Artículo 33.- Presupuesto propio y recursos. La Autoridad Nacional de la Competencia contará con presupuesto propio. El Tribunal de Defensa de la Competencia formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo elevará al Poder Ejecutivo nacional, que lo incorporará al proyecto de ley de presupuesto de la Administración Pública Nacional como entidad con servicio administrativo financiero propio. Si el Poder Ejecutivo nacional lo modificara, lo informará en forma fundada al Congreso de la Nación junto con el proyecto. La Autoridad Nacional de la Competencia administrará su presupuesto de manera autónoma, de acuerdo con la autarquía que le asigna la presente ley.

Los interesados que, bajo el capítulo III de la presente ley, inicien actuaciones ante la Autoridad Nacional de la Competencia deberán abonar un arancel que no podrá ser inferior a las cinco mil (5.000) ni superar las veinte mil (20.000) Unidades Móviles establecidas en el artículo 85 de la presente ley. El arancel será establecido por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Son recursos de la Autoridad Nacional de la Competencia: a) los créditos que le asigne la ley de presupuesto; b) el producido del arancel previsto en el párrafo anterior; c) el producido de las multas que aplique en virtud de esta ley, una vez firmes, hasta el monto de su presupuesto aprobado, ingresando el excedente al Tesoro Nacional; d) los remanentes de ejercicios anteriores provenientes de los recursos de los incisos b) y c).»

ARTÍCULO 3°.- Mandatos escalonados. Sustitúyese el artículo 24 de la Ley N° 27.442 por el siguiente:

«Artículo 24.- Cada miembro de la Autoridad Nacional de la Competencia durará en el ejercicio de sus funciones cinco (5) años y podrá ser reelegido por única vez por los procedimientos establecidos en el artículo 23 de la presente ley. La renovación de los miembros se hará en forma escalonada y parcial, de modo que en ningún año calendario venzan los mandatos de la mayoría de los integrantes del Tribunal de Defensa de la Competencia. A ese fin, las designaciones para cubrir cargos que venzan o queden vacantes después de la entrada en vigencia de este texto podrán efectuarse, por única vez para cada cargo, por un plazo menor al previsto en este artículo, según lo determine la reglamentación. Lo dispuesto en este párrafo no afecta los mandatos en curso.

Cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia podrá ser removido de su cargo por el Poder Ejecutivo nacional solo cuando mediaren las causales previstas en el artículo 26 de la presente ley, debiendo contar para ello con el previo dictamen no vinculante de una comisión ad hoc integrada por los presidentes de las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Honorable Cámara de Diputados y de Industria y Comercio del Honorable Senado de la Nación, y por los presidentes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y del Honorable Senado de la Nación. En caso de empate dentro de esta comisión ad hoc, desempatará el voto del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.»

ARTÍCULO 4°.- Publicidad de las decisiones y prioridades. Incorpórase como artículo 18 bis de la Ley N° 27.442 el siguiente: «Artículo 18 bis.- Publicidad y prioridades. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará en su sitio oficial, dentro de los cinco (5) días hábiles de dictados, el texto completo de sus resoluciones, dictámenes, sanciones y decisiones sobre operaciones de concentración económica, con reserva de la información confidencial. Aprobará y publicará cada año un plan de prioridades de investigación y de control de concentraciones, que dará preferencia a los mercados de alimentos, medicamentos, insumos de uso difundido, servicios financieros, telecomunicaciones y transporte, y difundirá el programa de clemencia previsto en los artículos 60 y siguientes.»

Capítulo III – Servicio Nacional de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo

ARTÍCULO 5°.- Creación. Créase el Servicio Nacional de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo, en el ámbito de la Secretaría de Producción y Comercio del Ministerio de Economía, autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, que funcionará en forma digital, integrado a la ventanilla única federal de reclamos de consumo. El Servicio reemplaza al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo disuelto por el Decreto N° 55/2025.

ARTÍCULO 6°.- Alcance y gratuidad. El Servicio interviene en los reclamos de consumidores y usuarios fundados en la Ley N° 24.240 contra proveedores de bienes y servicios. La intervención es gratuita para el consumidor, que podrá actuar sin patrocinio letrado cuando el monto del reclamo no supere el que fije la reglamentación.

ARTÍCULO 7°.- Obligación del proveedor. La instancia es optativa para el consumidor y obligatoria para el proveedor, que deberá comparecer y responder el reclamo por los medios digitales del Servicio. La incomparecencia injustificada del proveedor hará pasible de las sanciones del artículo 47 de la Ley N° 24.240 y será considerada a los fines del artículo 52 bis de esa ley.
Sustitúyese la última oración del primer párrafo del artículo 50 de la Ley N° 26.993 por la siguiente: «El trámite ante el Servicio Nacional de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo es optativo para el consumidor o usuario y no constituye requisito para el acceso a la instancia judicial.»

ARTÍCULO 8°.- Procedimiento y plazo. Las audiencias se realizarán en forma virtual, salvo pedido del consumidor, ante conciliadores del Servicio o inscriptos en el registro que lleve la autoridad nacional de aplicación. El procedimiento concluirá dentro de los sesenta (60) días corridos desde la presentación del reclamo; ese plazo solo podrá prorrogarse a pedido o con conformidad del consumidor.

ARTÍCULO 9°.- Efectos del acuerdo y de su falta. El acuerdo será homologado por la autoridad nacional de aplicación y tendrá el carácter de título ejecutivo. Su incumplimiento hará pasible al proveedor de las sanciones del artículo 47 de la Ley N° 24.240, sin perjuicio de su ejecución. Si no hubiera acuerdo, el acta de cierre dejará expedita la vía administrativa y judicial.

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento. Los gastos del Servicio se atenderán con el producido de las multas que aplique la autoridad nacional de aplicación en virtud del artículo 47 de la Ley N° 24.240, que se afecta a ese destino, y con los créditos asignados a esa autoridad en la ley de presupuesto, sin incremento de su monto total. El Servicio deberá estar operativo dentro de los ciento ochenta (180) días de la publicación de la presente ley.

ARTÍCULO 11°.- Datos abiertos. La autoridad nacional de aplicación publicará en formato abierto, por proveedor, la cantidad y el tipo de reclamos recibidos, su resultado en la conciliación y las sanciones firmes aplicadas, con resguardo de los datos personales de los consumidores.

ARTÍCULO 12°.- Invitación a las provincias. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a integrar sus instancias de conciliación en las relaciones de consumo a la ventanilla única federal de reclamos y a adoptar el plazo máximo de sesenta (60) días previsto en el artículo 8°.

Capítulo IV – Modificaciones a la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor

ARTÍCULO 13°.- Daño punitivo. Sustitúyese el artículo 52 bis de la Ley N° 24.240 y sus modificaciones por el siguiente: «Artículo 52 bis.- Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez aplicará una multa civil a favor del consumidor cuando el incumplimiento resulte de una conducta deliberada o de grave indiferencia hacia los derechos del consumidor, o se haya reiterado. La multa se graduará en función de la gravedad del hecho, el beneficio obtenido o el costo evitado por el proveedor, la reiteración, la cantidad de consumidores afectados y la negativa injustificada a conciliar, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b), de esta ley.»

ARTÍCULO 14°.- Préstamo responsable. Incorpórase como artículo 36 bis de la Ley N° 24.240 y sus modificaciones el siguiente: «Artículo 36 bis.- Préstamo responsable. En las operaciones de crédito para consumo, los proveedores, incluidas las entidades financieras, los proveedores no financieros de crédito y los proveedores de servicios de pago que ofrezcan crédito por medio de billeteras o cuentas digitales, deberán: a) evaluar, antes de otorgar el crédito o de ampliar su monto, la capacidad de pago del consumidor con la información disponible; b) ofrecer solo créditos cuyas cuotas resulten adecuadas a la capacidad de pago evaluada; c) informar en forma destacada, antes de la contratación y en toda oferta, el costo financiero total efectivo anual y el importe total a pagar. Cuando el costo financiero total supere el umbral de crédito de alto costo que fije la autoridad de aplicación con intervención del Banco Central de la República Argentina, el proveedor deberá además entregar al consumidor el resultado de la evaluación y no podrá renovar ni refinanciar el crédito sin su consentimiento expreso. El incumplimiento de este artículo facultará al juez a reducir los intereses pactados e integrar el contrato en los términos del artículo 36, sin perjuicio de las sanciones del artículo 47. Respecto de las entidades sujetas a su jurisdicción, el Banco Central de la República Argentina dictará las normas pertinentes.»

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 15°.- Vigencia del presupuesto propio. El presupuesto propio de la Autoridad Nacional de la Competencia regirá a partir de la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de la sanción de la presente ley. Hasta entonces, la Autoridad se financiará con los créditos que tenga asignados.

ARTÍCULO 16°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 17°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.